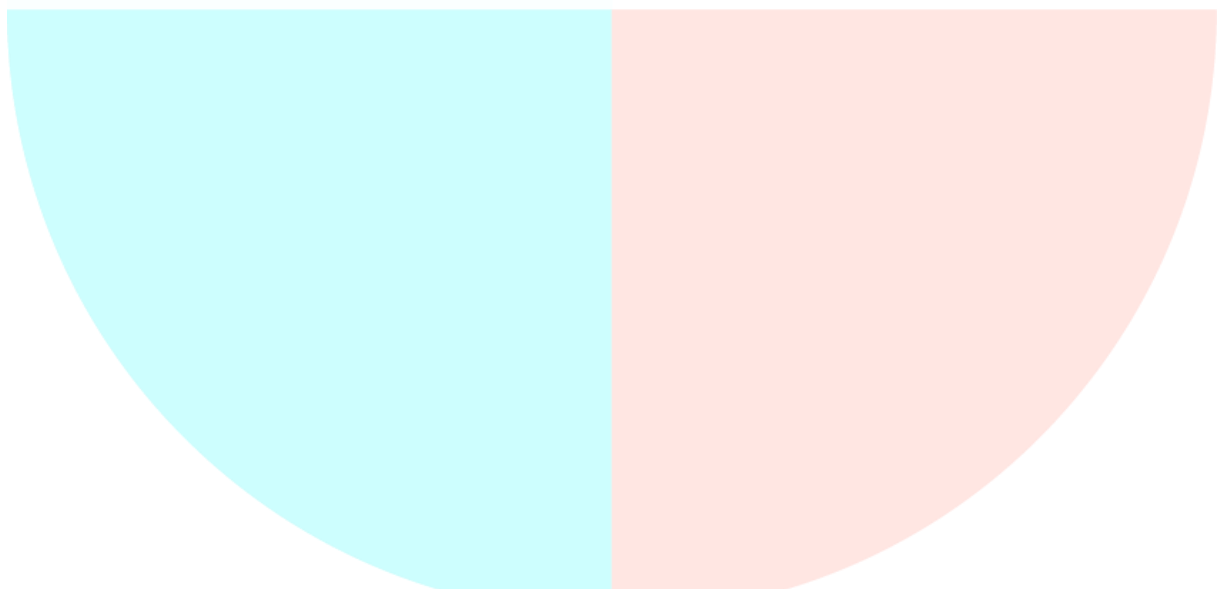


Bloque 1 - Tema 3

EL GOBIERNO: COMPOSICIÓN, NOMBRAMIENTO Y
CESE. LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO.
RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES
GENERALES



PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. INTRODUCCIÓN	3
2. EL GOBIERNO	5
3. COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO	6
1. Órganos de Gobierno UNIPERSONALES	6
2. Órganos de Gobierno COLEGIADOS	7
4. ÓRGANOS DE COLABORACIÓN Y APOYO	8
5. ESTATUTO JURÍDICO E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO	11
1. Estatuto de los miembros del Gobierno	11
2. Régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno	12
6. NOMBRAMIENTO Y CESE	13
7. LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO	16
1. Presidente del Gobierno	17
2. Vicepresidente/s del Gobierno	18
3. Ministros	18
4. Consejo de Ministros	18
5. Comisiones Delegadas del Gobierno	19
6. Gobierno en funciones	20
8. ÓRGANOS vs TITULARES	21
9. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES	22
1. Cortes Generales	22
2. Gobierno	23
3. Estados de alarma, excepción y sitio	24
10. RELACIONES DEL GOBIERNO CON OTROS	26

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Española, dedica su **Título IV “Del Gobierno y de la Administración”**, artículos 97 al 107, a la regulación del Gobierno, es decir, los principios y criterios básicos que deben presidir el régimen jurídico del Gobierno.

Dicho Título IV es desarrollado por dos normas con rango de ley:

- La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LG).
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (RJSP).

Así, la Ley 50/1997 del Gobierno regula, por un lado, la composición, organización y funciones del Gobierno así como los órganos de colaboración y, por otro, define el estatuto de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado, entre otros.

Esta Ley del Gobierno, regula el Gobierno en funciones y el procedimiento para el ejercicio por el Gobierno de la iniciativa legislativa.

La otra norma es la Ley 40/2015 del RJSP, que desarrolla la organización administrativa de la AGE y, en la parte que nos interesa para el tema, la de sus órganos superiores, que son los Ministros y los Secretarios de Estado así como las funciones atribuidas a cada uno de ellos.

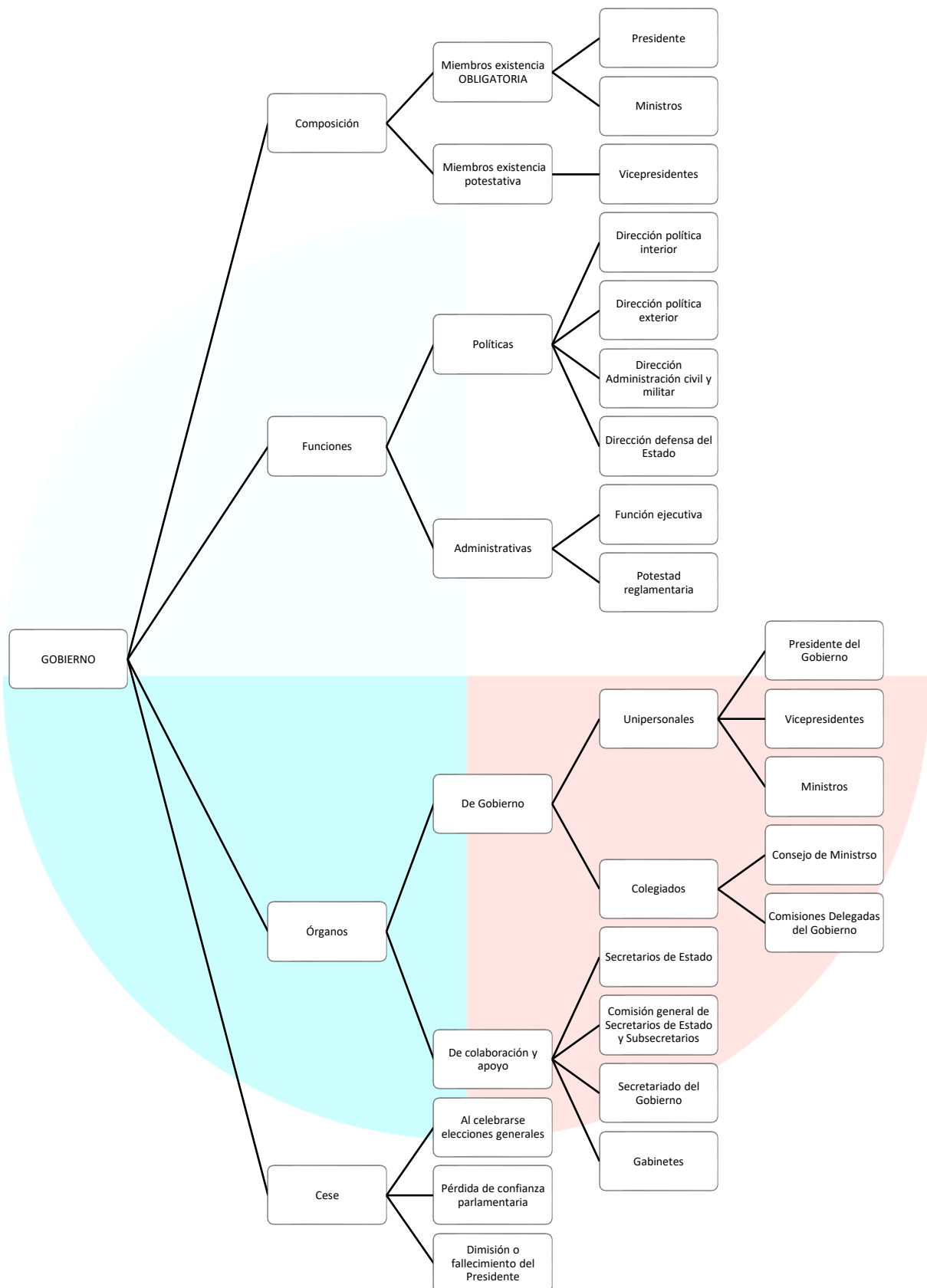
El marco normativo establecido por las dos normas expuestas se completa con la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE, cuyo ámbito subjetivo alcanza a los miembros del Gobierno y a los Secretarios de Estado.

Se integra en el tema las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. De esta forma, la Constitución Española en su Título V “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales” (artículos 108 al 116), desarrolla este punto.

En resumen, el marco normativo para este tema es:

- Título IV “Del Gobierno y la Administración” (arts. 97-107).
- Título V “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales” (arts. 108-116).
- La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se presenta a continuación un esquema del tema:



2. EL GOBIERNO

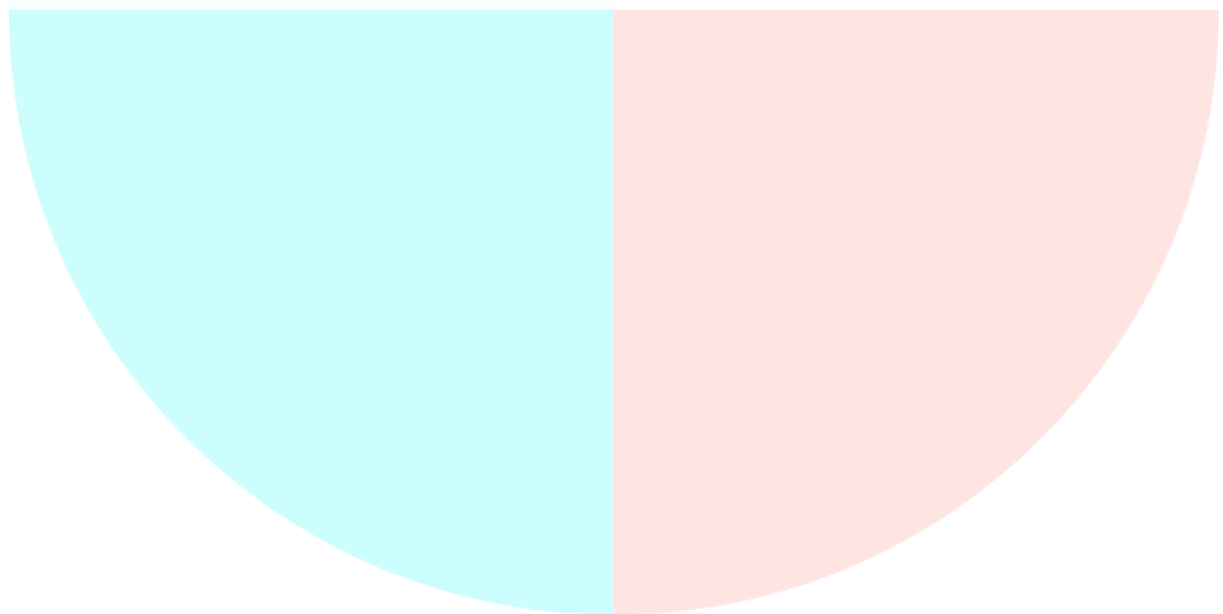
El artículo 97 de la CE establece que el Gobierno **dirige**:

- La política interior y exterior.
- La Administración civil y militar.
- La defensa del Estado.

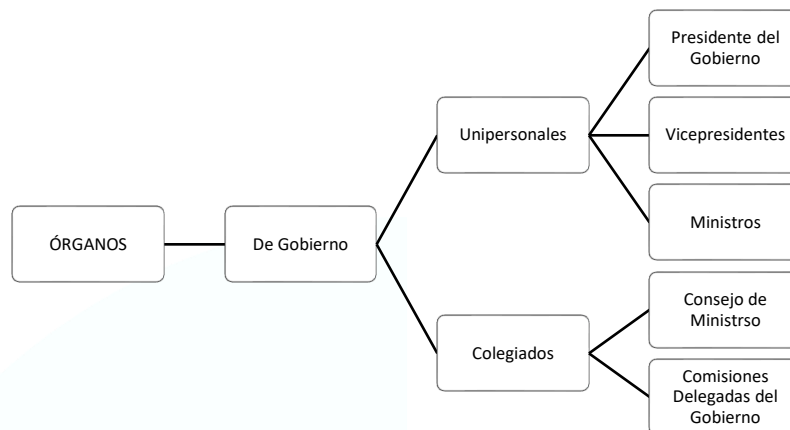
Y ejerce la **función ejecutiva** y la **potestad reglamentaria** de acuerdo con la Constitución y las leyes.

El concepto de Gobierno tiene una doble vertiente:

- Es una institución de carácter político. Su composición viene determinada tras el resultado de unas elecciones generales.
- Goza de carácter administrativo. Los Ministros son los titulares de los Departamentos Ministeriales.



3. COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO



1. Órganos de Gobierno UNIPERSONALES

Los miembros del Gobierno son órganos unipersonales. El artículo 98 de la CE determina que el Gobierno se compone:

- Del **Presidente** del Gobierno.
- De los **Vicepresidentes**, en su caso.
- De los **Ministros**.
- De los demás miembros que establezca la ley.

Destacar dos puntos:

- Primero, la existencia de la figura del Vicepresidente o Vicepresidentes es opcional.
- Segundo, la Ley del Gobierno establece en su artículo 1.2 que el Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros. Por tanto, los Secretarios de Estado no forman parte del Gobierno, a pesar de que el artículo 98 recoge “de los demás miembros que establezca la ley”, dicha cláusula no ha sido desarrollada por la Ley de Gobierno.

La Ley del Gobierno crea una figura particular de Ministro: los Ministros sin cartera.

2. Órganos de Gobierno COLEGIADOS

Lo primero antes de abordar este epígrafe es definir el significado de órgano colegiado.

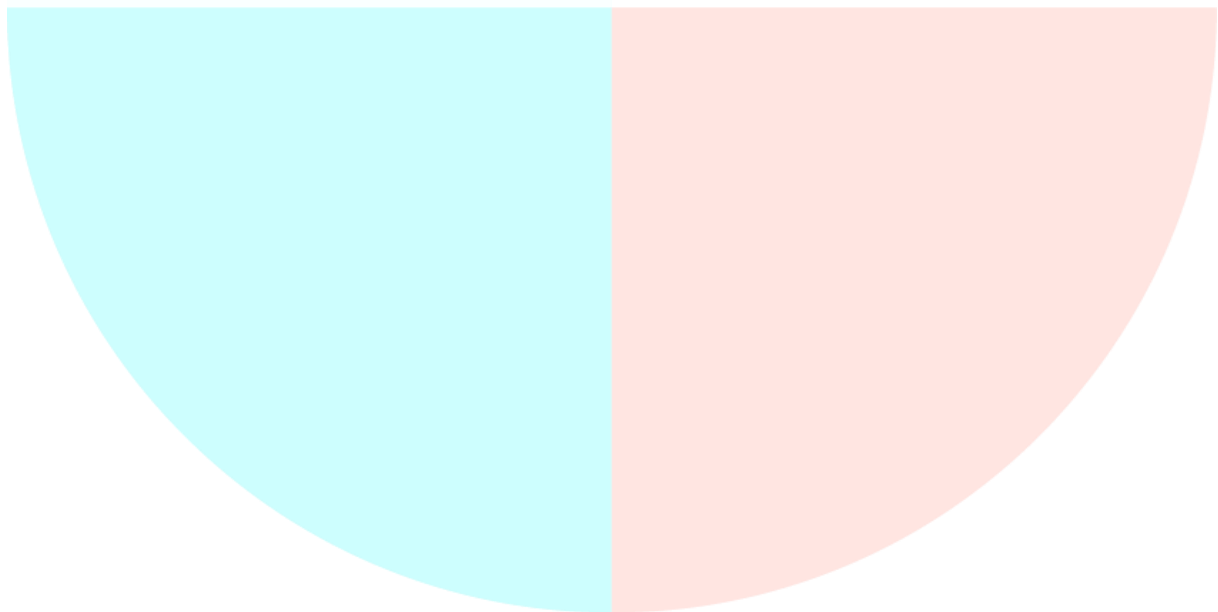
Como aproximación inicial, un órgano colegiado aquel creado formalmente e integrado por 3 o más personas, al que se le atribuyen funciones de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.

El artículo 1.3 de la Ley del Gobierno especifica los miembros del Gobierno se reúnen:

- En Consejo de Ministros.
- En Comisiones Delegadas del Gobierno.

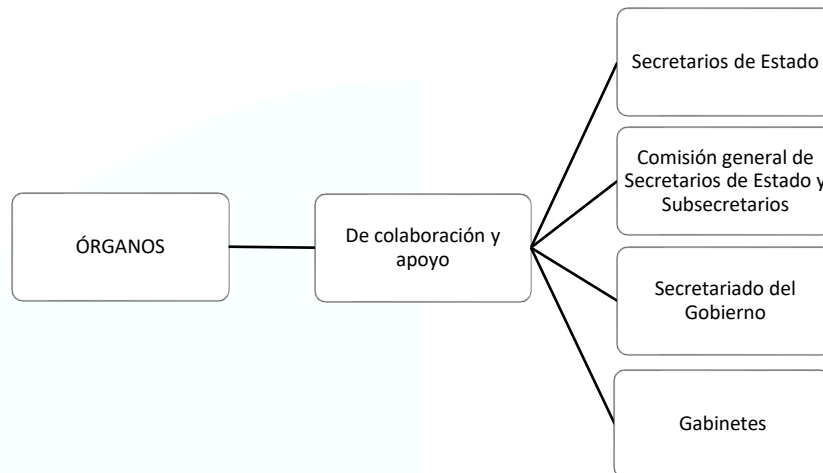
El **Consejo de Ministros** es un órgano colegiado del Gobierno y está compuesto por el presidente, el conjunto de los ministros y, en su caso, los vicepresidentes. El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia. El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente del Gobierno. Las reuniones podrán tener carácter decisorio o deliberante.

Las **Comisiones Delegadas del Gobierno** son órganos colegiados del mismo compuesto por un miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión y por los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado que determine su norma de creación.



4. ÓRGANOS DE COLABORACIÓN Y APOYO

Además de los órganos de gobierno, pueden existir otros cuya misión es la colaboración y asistencia al el Gobierno. De entre ellos, destacarán los Secretarios de Estado, que aunque **no forman parte del Gobierno**, se ha potenciado su estatus.



Secretarios de Estado (art. 7 LG)

Los Secretarios de Estado son **órganos superiores de la Administración General del Estado y altos cargos**, directamente responsables de la **ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica** de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.

Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente.

Las competencias de los Secretarios de Estado se definen en el art. 62 de la Ley 40/2015, RJSP.

Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (art. 8 LG)

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales. Sus deliberaciones serán **reservadas**. Se encargan de examinar los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del Consejo de Ministros.

La **Presidencia** de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un **Vicepresidente del Gobierno** o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.

La **Secretaría** de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por el **Subsecretario de la Presidencia**.

Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios:

- El **examen** de todos los **asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros**, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la

categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.

- El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, **afecten a varios Ministerios** y sean sometidos a la Comisión por su presidente.

Aclaración: Los Subsecretarios son los titulares de las Subsecretarías de los Departamentos ministeriales que ostentan la representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes, desempeñando la jefatura superior de todo el personal del Departamento.

Secretariado del Gobierno (art. 9 LG)

Órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejerce las siguientes funciones:

- La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
- La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados.
- La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
- El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
- Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.
- Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el BOE.

Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al Ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones:

- Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos.
- La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno.
- La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno.

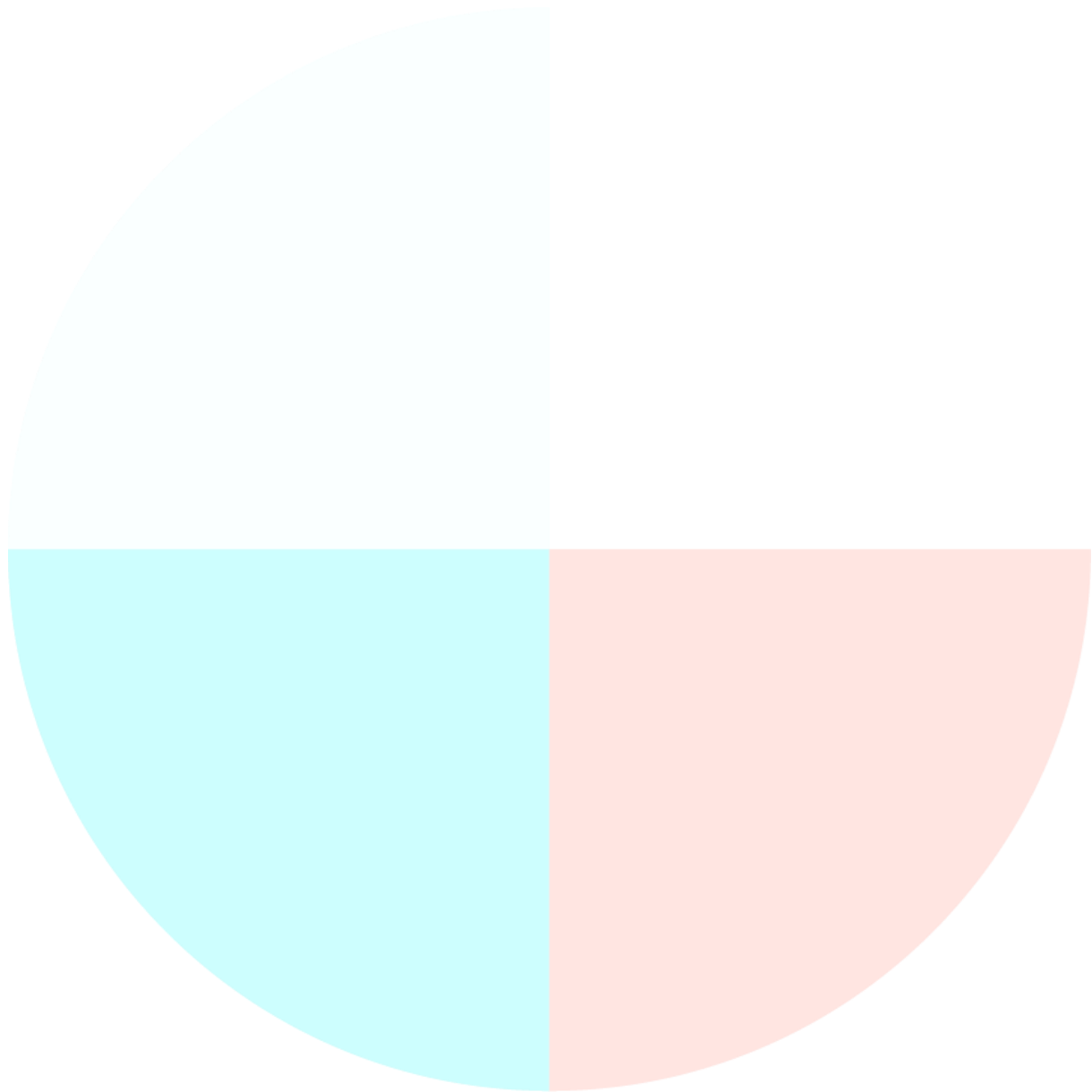
El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia.

Gabinets (art. 10 LG)

Los Gabinetes son órganos de **apoyo político y técnico** del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan **tareas de confianza y asesoramiento especial** sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la

Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas.

Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa.



5. ESTATUTO JURÍDICO E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO

El artículo 98.4 de la CE determina que la **ley** regulará el estatuto e incompatibilidades de los **miembros del Gobierno**.

Por tanto, es la Ley del Gobierno, en conexión con la Ley 3/2015, la que determina respecto de los miembros del Gobierno:

- Su estatuto (arts. 11 al 13 LG)
- Las incompatibilidades (art. 14 LG).

1. Estatuto de los miembros del Gobierno

Los requisitos de acceso al cargo para ser miembro del Gobierno (art. 11 LG) son:

- Ser español.
- Mayor de edad.
- Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.
- No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.
- Reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE.

La Ley 3/2015, de aplicación a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado, al tener ambos la consideración de altos cargos exige que el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica.

Son idóneos quienes reúnen **honorabilidad** y la debida **formación y experiencia** en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo.

Suplencia del Presidente del Gobierno (art. 13.1 LG)

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos.

Suplencia de los Ministros (art. 13.2 LG)

La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por **Real Decreto del Presidente del Gobierno**, debiendo recaer, en todo

caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia.

No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.

RESPONSABILIDAD de los miembros del Gobierno (art. 102 CE)

La **responsabilidad criminal** del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.

Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la **cuarta parte** de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la **mayoría absoluta** del mismo.

La **prerrogativa real de gracia** **NO será aplicable** a ninguno de los supuestos del presente artículo.

2. Régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno

Según el artículo 98.3 de la CE, los miembros del Gobierno **NO** podrán ejercer:

- Otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario.
- Ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo.
- Ni actividad profesional o mercantil alguna.

Respecto al régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno les será de aplicación el mismo que para los altos cargos de la AGE (art. 14 LG), es decir, lo que se especifique en la Ley 3/2015. También les es de aplicación a los Secretarios de Estado.

6. NOMBRAMIENTO Y CESE

Nombramiento del Presidente del Gobierno (art. 99 CE)

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda:

- La dimisión (voluntaria) del Presidente del Gobierno.
- El fallecimiento del Presidente del Gobierno.
- La pérdida de la cuestión de confianza.

el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso (y con su refrendo), propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el **programa político** del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la **mayoría absoluta** de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente (con el refrendo del Presidente del Congreso). De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la **mayoría simple**.

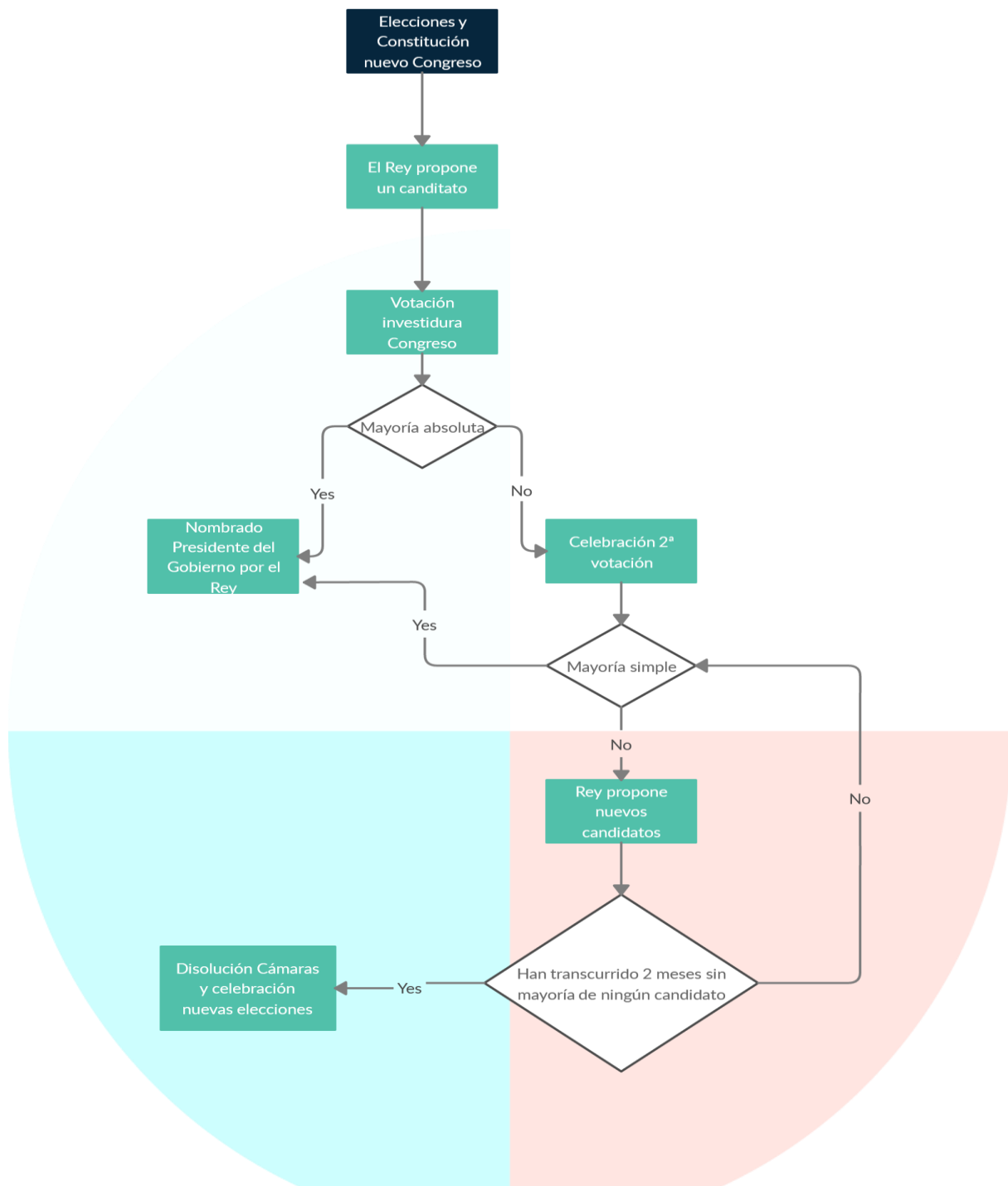
Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

Recordar que el Rey puede proponer (o no) el mismo u otro candidato.

Si transcurrido el plazo de **2 meses**, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará **nuevas elecciones** con el refrendo del Presidente del Congreso.

El artículo 12 de la Ley del Gobierno indica que el nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución.

A continuación, se muestra el esquema Elección del Presidente del Gobierno:



Nombramiento y cese de Vicepresidente/s y Ministros (art. 100 CE)

Los demás miembros del gobierno serán **nombrados y separados** por el **Rey**, a **propuesta de su Presidente**. La LG en su artículo 12 no desarrolla lo preceptuado en la CE.

Dicho nombramiento se efectúa mediante **Real Decreto**, expedido por el Rey, con el refrendo del Presidente del Gobierno.

NEW

En el nombramiento de las personas titulares de las Vicepresidencias y los Ministerios se garantizará el **principio de presencia equilibrada** de mujeres y hombres, de forma que cada uno de los sexos suponga como mínimo el **40%** en su conjunto.

El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del Departamento.

La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.

La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado.

Cese del Gobierno (art. 101 CE)

El Gobierno cesa:

- Tras la **celebración de elecciones generales**.
- En los casos de **pérdida de la confianza** parlamentaria previstos en la Constitución.
- Por **dimisión** de su Presidente.
- Por **fallecimiento** de su Presidente.

El **Gobierno cesante** continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Cese del Presidente del Gobierno

El Presidente del Gobierno cesa en los mismos supuestos en los que cesa el Gobierno en su conjunto.

Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del Gobierno tras su cese.

Secretarios de Estado (art. 15 LG)

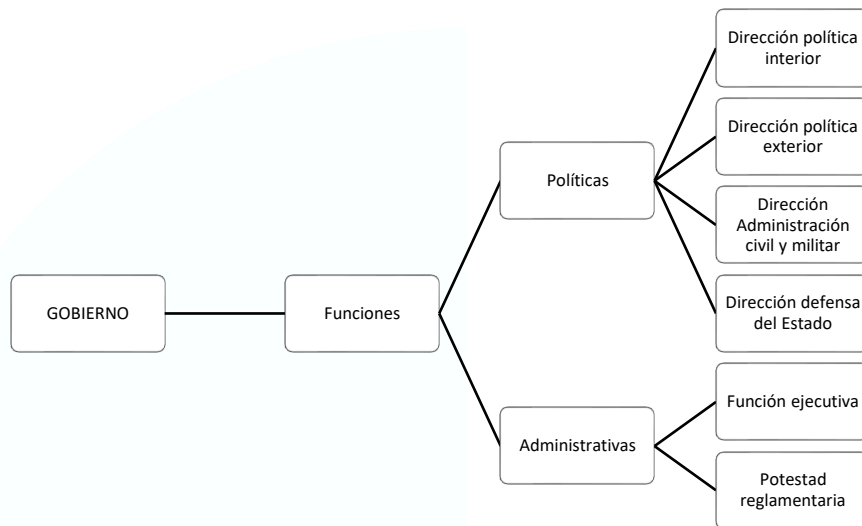
Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por **Real Decreto del Consejo de Ministros**, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

Recordar que los Secretarios de Estado no forman parte del Gobierno, es un órgano de apoyo y colaboración.

7. LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO

Las funciones del Gobierno se pueden dividir en 2 tipos:

- Funciones políticas.
- Funciones administrativas.



Una de las funciones principales del Gobierno es la **potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa**. Por tanto, el Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título.

Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes:

- Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes**, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la CE.
- Reales Decretos del Presidente del Gobierno**, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.
- Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros**, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.
- Acuerdos del Consejo de Ministros**, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.
- Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno**, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de **Orden del Ministro** competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.

- f) **Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros.** Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.

Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:

1. Disposiciones aprobadas por **Real Decreto** del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros.
2. Disposiciones aprobadas por **Orden Ministerial**.

Ahora detallaremos las funciones de cada uno de los miembros del Gobierno y de los órganos colegiados.

1. Presidente del Gobierno

El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión (art. 98.2 CE).

En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:

- a) **Representar al Gobierno.**
- b) Establecer el **programa político del Gobierno** y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
- c) **Proponer** al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la **disolución** del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
- d) **Plantear** ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la **cuestión de confianza**.
- e) **Proponer** al Rey la convocatoria de un **referéndum consultivo**, previa autorización del Congreso de los Diputados.
- f) **Dirigir la política de defensa** y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
- g) **Convocar, presidir y fijar el orden** del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución (*"Corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno"*).
- h) **Refrendar**, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 (refrendo de los actos del Rey) y 91 (sanción y promulgación de leyes) de la Constitución.
- i) Interponer el **recurso de inconstitucionalidad**.

- j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los **Departamentos Ministeriales**, así como las **Secretarías de Estado**, Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
- k) Proponer al Rey el **nombramiento y separación** de los Vicepresidentes y de los Ministros.

2. Vicepresidente/s del Gobierno

Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente.

El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial, ostentará, además, la condición de Ministro.

3. Ministros

Los Ministros, como **titulares de sus Departamentos**, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) **Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento**, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.
- b) Ejercer la **potestad reglamentaria** en las materias propias de su Departamento.
- c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.
- d) **Refrendar**, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.

Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir **Ministros sin cartera**, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por **Real Decreto** se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.

4. Consejo de Ministros

Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) **Aprobar los proyectos de ley** y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
- b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

- c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
- d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
- e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.
- f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
- g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley.
- h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
- i) Crear, modificar y suprimir los **órganos directivos** de los Departamentos Ministeriales.
- j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.
- k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello.

Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.

5. Comisiones Delegadas del Gobierno

La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por el **Consejo de Ministros mediante Real Decreto**, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno:

- Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión.
- Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.
- Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
- Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.

Sus deliberaciones serán secretas.

6. Gobierno en funciones

El Gobierno en funciones, desde que accede a tal estatus tiene sus **funciones limitadas**.

El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y **limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos**, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

El Gobierno en funciones **NO podrá** ejercer las siguientes facultades:

- a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

El Presidente del Gobierno en funciones **NO podrá** ejercer las siguientes facultades:

- a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.
- b) Plantear la cuestión de confianza.
- c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

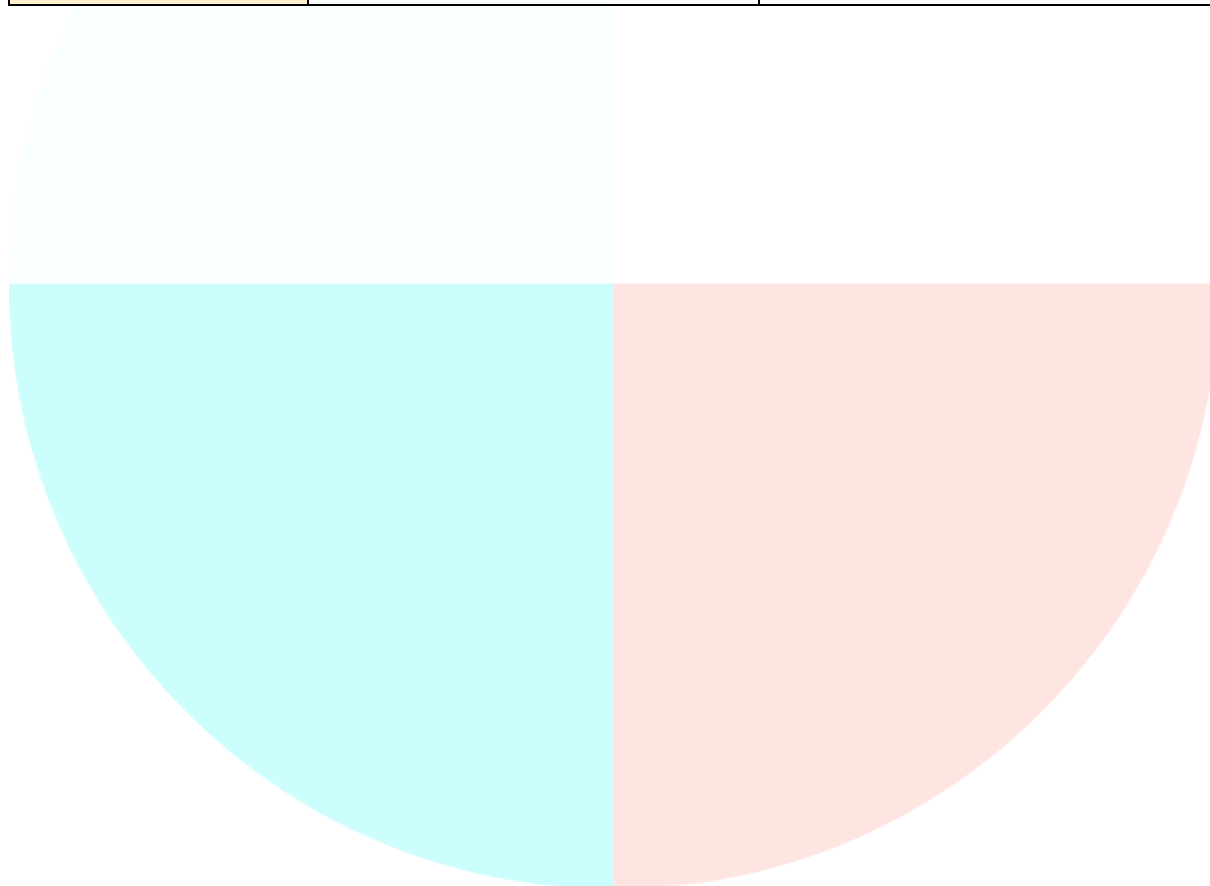
Las **delegaciones legislativas** otorgadas por las Cortes Generales quedarán **en suspenso** durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

8. ÓRGANOS vs TITULARES

En el tema se ha diferenciado por un lado los órganos y por otro las personas titulares de dichos órganos.

Es importante distinguirlos y conocer qué instrumento jurídico se utiliza para la creación de un órgano y para el nombramiento del titular de dicho órgano.

	MINISTERIO	SECRETARÍA DE ESTADO
Creación órgano	Real Decreto de Presidente del Gobierno	Real Decreto de Presidente del Gobierno
Nombramiento/cese titular	Real Decreto expedido por el Rey a propuesta Presidente del Gobierno	Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno o Ministro



9. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES

La CE dedica su **Título V “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”**, artículos 108 al 116, pudiendo agruparlas por quien ostenta la competencia:

Gobierno:

- Acceso a las sesiones de las Cámaras.
- Plantear la cuestión de confianza.
- Disolver las Cámaras.
- Estados de alarma y excepción.

Cortes Generales:

- Interpelaciones y preguntas.
- Moción de censura.
- Estado de sitio.

El **Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados**, según el artículo 108 de la CE.

1. Cortes Generales

Derecho de información (art. 109 CE)

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la **información y ayuda** que precisen del **Gobierno y de sus Departamentos** y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Asimismo las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la **presencia de los miembros del Gobierno**.

Interpelaciones y preguntas (art. 111 CE)

El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las **interpelaciones y preguntas** que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Moción de censura (art. 113 CE)

El Congreso de los Diputados puede **exigir la responsabilidad política del Gobierno** mediante la adopción **por mayoría ABSOLUTA** de la **moción de censura**.

La moción de censura deberá ser propuesta al menos por **la décima parte de los Diputados**, y habrá de incluir **un candidato a la Presidencia del Gobierno**.

La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran **5 días desde su presentación**. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Dimisión del Gobierno por PROSPERAR MOCIÓN DE CENSURA

El artículo 114.2 de la CE, especifica que si **el Congreso adopta una moción de censura**, el Gobierno presentará su **dimisión al Rey** y el candidato incluido en aquella se entenderá **investido de la confianza** de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

2. Gobierno

Acceso del Gobierno a las Cámaras (art. 110 CE)

Los miembros del Gobierno tienen **acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones** y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Cuestión de confianza (art. 112 CE)

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la **cuestión de confianza** sobre su programa o sobre una declaración de política general.

La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la **mayoría SIMPLE** de los Diputados.

Dimisión del Gobierno por NEGAR el Congreso su CONFIANZA

El artículo 114.1 determina que si el **Congreso niega su confianza al Gobierno**, éste presentará su **dimisión al Rey**, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

Disolución de las Cámaras (art. 115 CE)

El **Presidente del Gobierno**, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la **disolución** del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El **decreto de disolución** fijará la fecha de las elecciones.

La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5 (transcurridos 2 meses sin que ningún candidato obtenga la confianza del Congreso).

3. Estados de alarma, excepción y sitio

El artículo 116 de la CE regula los estados de alarma, excepción y sitio.

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. En concreto, este precepto constitucional ha sido desarrollado mediante la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

El estado de **ALARMA** será **declarado por el Gobierno** mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. **(Duración: 15d + X)**

El estado de **EXCEPCIÓN** será **declarado por el Gobierno** mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. **(Duración: 30d + 30d)**

El estado de **SITIO** será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. **(Duración: X)**

No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

Artículos 55 y 116 de la Constitución Española de 1978						
<i>Estados</i>	<i>Declara</i>	<i>Otros</i>	<i>Duración</i>	<i>Incluye</i>	<i>Suspensión de derechos</i>	
Alarma	Gobierno Decreto de Consejo de Ministros	Informa inmediatamente al Congreso	15 días + prorrogable	Ámbito territorial Efectos	Ninguno	17.- Derecho a la libertad y seguridad 17.3.- Derechos del detenido 18.2.- Inviolabilidad del domicilio 18.3.- Secreto de comunicaciones
Excepción	Gobierno Decreto de Consejo de Ministros	Autorización previa del Congreso	30 días + 30 días	Ámbito Territorial Duración Efectos	=sitio salvo 17.3	19.- Libertad de residencia y circulación 20.1.a.- Libertad de expresión 20.1.d.- Libertad de información 20.5.- Garantía de secuestro de publicaciones con resolución judicial
Sitio	Congreso por mayoría absoluta	Propuesta Gobierno	----	Ámbito Territorial Duración Condiciones	17,19,21 18.2 y .3 20.1.a y d,20.5 28.2,37.2	21.- Derecho de reunión. 28.2.- Derecho de huelga 37.2.- Medidas de conflicto colectivo
Suspensión individual	Art. 55.2.- Investigación de banda armada o elementos terroristas				17.2 18.2 18.3	17.2.- Duración máxima de la detención preventiva

10. RELACIONES DEL GOBIERNO CON OTROS

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art. 104 CE)

Las **Fuerzas y Cuerpos de seguridad**, **bajo la dependencia del Gobierno**, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Consejo de Estado (art. 107 CE)

El **Consejo de Estado** es el **supremo órgano consultivo** del Gobierno. Una **ley orgánica** regulará su composición y competencia.

